

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2852/2533	นายก่อกิตติ์ สุภมณี	โจทก์
	นายสมบูรณ์ ศิริเจริญสุข	ผู้ร้อง
	นางสาวสมศรี พงษ์เอนก	จำเลย
	นายก่อกิตติ์ สุภมณี โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 293

ความว่า โจทก์ยื่นฎีกา มีโอกาสชนะคดีได้มาก ประสงค์ที่จะขอให้งดถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1166 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลงจังหวัดระยอง ไว้ก่อน จนกว่าศาลฎีกาจะได้มีคำพิพากษาเสร็จสิ้นแล้ว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 71)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 400,000 บาท จำเลยผิดนัดไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปทำการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1166 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อ้างว่าเป็นของจำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้โจทก์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ร้อง เนื่องจากจำเลยทำสัญญาจะขายให้แก่ผู้ร้อง แต่จำเลยผิดสัญญา ผู้ร้องจึงฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยโอนที่ดินให้ผู้ร้องตามสัญญา ศาลจังหวัดระยองพิพากษาให้ผู้ร้องชนะคดี ขอให้เพิกถอนการยึด

ศาลชั้นต้นสอบข้อเท็จจริงโดยฟังคำแถลงของโจทก์และผู้ร้องแล้วเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้ จึงให้งดสืบพยานโจทก์และผู้ร้องพิพากษายกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์และยื่นคำร้องขอให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน

ศาลชั้นต้นสั่งคำร้องของผู้ร้องว่า ให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบ(อันดับ 39,38) ส่วนโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของ
ศาลชั้นต้นที่สั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าคดีถึงที่สุดดังกล่าว (อันดับ 48)

ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาคดีของผู้ร้องและโจทก์ร่วมกันพิพากษากลับ
ให้ถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1166 ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
และให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 64,66)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้รอการปล่อยทรัพย์สินที่ยึดไว้ในระหว่างฎีกา

(สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ